

Fondements conceptuels et théoriques de l'État actionnaire et de l'entreprise publique

L'entreprise publique se définit formellement comme une entité dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, qui exerce une activité de production de biens ou de services marchands, et sur laquelle la puissance publique (État ou collectivités territoriales) exerce une influence dominante. Cette influence se matérialise soit par la détention directe ou indirecte de la majorité du capital social, soit par des dispositions statutaires qui garantissent au pouvoir public le contrôle de la majorité des voix au sein des organes délibérants ou la nomination des dirigeants.

La doctrine distingue traditionnellement plusieurs catégories juridiques au sein du secteur public marchand. Les sociétés à participation publique stratégique désignent les entités où l'État maintient un contrôle exclusif ou majoritaire en raison de la nature régalienne ou névralgique de l'activité (eau, électricité, hydrocarbures). Les sociétés d'économie mixte (SEM) associent des capitaux publics et des capitaux privés, nationaux ou internationaux. Enfin, les participations minoritaires de l'État correspondent à des placements financiers où l'État détient moins de 50% du capital mais conserve un droit de regard et d'orientation via la présence d'administrateurs d'État.

Les fondements théoriques de l'intervention de l'État dans la sphère marchande reposent historiquement sur l'analyse des défaillances du marché. L'économie publique keynésienne et la théorie du monopole naturel, formalisée par William Baumol, postulent que certaines infrastructures de réseau (comme les chemins de fer, les télécommunications ou la distribution d'énergie) requièrent des coûts fixes d'investissement initiaux si colossaux que la concurrence y est économiquement inefficace. Un opérateur unique public s'avère alors nécessaire pour maximiser le bien-être social et garantir l'accès universel à des tarifs régulés.

Une autre approche théorique majeure est la théorie des incitations et de l'asymétrie d'information, développée par Jean-Jacques Laffont et Jean Tirole. Appliquée à l'État actionnaire, elle analyse la double mission de l'entreprise publique, tiraillée entre la maximisation du profit commercial (objectif managérial) et la satisfaction d'objectifs sociaux ou politiques non rentables (objectifs d'intérêt général imposés par l'État). Cette dualité crée des conflits d'objectifs et une asymétrie d'information que l'État doit réguler par des contrats d'objectifs ou des subventions croisées.

Enfin, la théorie de la gouvernance d'entreprise (Corporate Governance) examine la relation entre l'État en tant que propriétaire et les dirigeants sociaux. Elle met en lumière les risques de capture de la rente publique par les gestionnaires ou par le pouvoir politique à des fins électorales, ce qui exige la mise en place de structures de contrôle indépendantes et transparentes pour préserver la valeur patrimoniale de l'État.

Évolution historique et trajectoires des politiques de privatisation et de restructuration

L'histoire du secteur public marchand a connu un mouvement de balancier spectaculaire au cours des six dernières décennies. Au lendemain des indépendances africaines, et particulièrement au Sénégal, l'État s'érige en entrepreneur principal. Face à la faiblesse du secteur privé national et à la nécessité de capter les leviers de l'économie, le président Léopold Sédar Senghor met en place un vaste secteur parapublic. L'État investit massivement dans l'agriculture, l'industrie, le commerce et

les transports à travers des dizaines de sociétés d'État. Ce modèle de capitalisme d'État favorise l'industrialisation initiale mais engendre rapidement de lourds déficits structurels.

Le grand tournant survient dans les années 1980 et 1990 sous la dictée des Programmes d'Ajustement Structurel (PAS) de la Banque Mondiale et du FMI. Face à la crise de la dette et à l'incurie de gestion de nombreuses entités, le Sénégal adopte la loi de 1987 relative aux privatisations d'entreprises publiques. S'ouvre alors une décennie de désengagement massif de l'État. Des fleurons nationaux sont privatisés ou concédés au secteur privé international, à l'instar de la Sonatel (cédée à France Télécom), de la Senelec (dont la première privatisation échoue avant une reprise en main publique), et de la Senelec/SDE dans le secteur de l'eau.

Au tournant des années 2010, la doctrine évolue vers le concept d'État stratège ou de renouveau de l'État actionnaire. Le Plan Sénégal Émergent (PSE) rompt avec le dogme du désengagement total pour promouvoir un partenariat intelligent entre l'État et le privé. L'État n'hésite plus à créer de nouvelles entreprises publiques ou à monter au capital de secteurs stratégiques pour impulser le développement, comme en témoigne la création de la compagnie nationale Air Sénégal en 2016 ou de la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) pour anticiper l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz découverts au large des côtes sénégalaises.

Mécanismes juridiques de gestion, gouvernance et pilotage financier

Le cadre juridique et financier de la gestion des entreprises publiques au Sénégal est rigoureusement structuré par la loi du 22 février 1990 relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique. Ce texte de référence soumet les sociétés nationales et les sociétés à participation publique majoritaire aux règles du droit commercial (l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales) tout en maintenant des prérogatives de contrôle exorbitantes du droit commun pour l'État.

La gouvernance des entreprises publiques repose sur une architecture tripartite impliquant le Conseil d'Administration, la Direction Générale et les ministères de tutelle. Les administrateurs représentant l'État sont nommés par décret et ont pour mission de veiller à l'alignement de la stratégie de l'entreprise sur la politique économique du gouvernement. Le Directeur Général, également nommé par décret présidentiel, assure la gestion opérationnelle sous le contrôle du Conseil d'Administration.

Le mécanisme fondamental de régulation financière et opérationnelle est le Contrat de Plan (ou contrat d'objectifs et de moyens) conclu entre l'entreprise publique et l'État pour une période pluriannuelle. Ce contrat formalise les engagements réciproques : l'entreprise s'engage sur des objectifs de productivité, de qualité de service et d'investissements sectoriels ; en contrepartie, l'État s'engage à verser des compensations financières pour sujétions de service public, à garantir les emprunts bancaires de l'entreprise ou à procéder à des augmentations de capital.

Le contrôle de l'État s'exerce de manière permanente à travers deux figures centrales nommées par le ministère des Finances. Le Contrôleur Financier de l'État assiste aux séances du Conseil d'Administration avec voix consultative et exerce une surveillance sur l'ensemble des actes de gestion ayant une incidence financière directe ou indirecte. L'Agent Comptable Particulier (ACP) est chargé de la tenue de la comptabilité et veille à la régularité des opérations de recettes et de dépenses, garantissant la traçabilité des fonds publics injectés dans l'entreprise. Enfin, les comptes font l'objet d'un audit externe annuel par un commissaire aux comptes et restent soumis aux investigations de la Cour des Comptes et de l'Inspection Générale d'État (IGE).

Enjeux contemporains et objectifs de politiques publiques de l'État actionnaire

L'actionnariat public contemporain poursuit des objectifs géostratégiques et macroéconomiques cruciaux pour l'émergence économique du Sénégal. Le premier enjeu est la souveraineté économique et énergétique. Dans le contexte de l'entrée du Sénégal dans le cercle des pays producteurs d'hydrocarbures (projets Grand Tortue Ahmeyim et Sangomar), le renforcement des capacités financières et techniques de PETROSEN SA est un impératif national. L'objectif est de garantir que l'État capte une part substantielle de la rente pétrolière et gazière et orchestre le développement du contenu local pour irriguer le tissu industriel national.

Le deuxième enjeu réside dans le développement des infrastructures de souveraineté et de connectivité territoriale. Les entreprises publiques telles que le Port Autonome de Dakar (PAD), l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD SA) ou la Senelec constituent les poumons économiques du pays. Leur performance logistique et financière conditionne l'attractivité du territoire sénégalais pour les investisseurs et détermine le coût des facteurs de production pour l'ensemble des industries locales.

Le troisième enjeu concerne la régulation des marchés et la protection du pouvoir d'achat des citoyens. Dans les secteurs où les forces du marché ne parviennent pas à garantir des prix équitables, l'État actionnaire intervient via des entreprises publiques de régulation, à l'instar de la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS) pour la filière arachidière. Ces structures permettent de sécuriser les revenus des producteurs ruraux et de stabiliser les prix des denrées de première nécessité face à la volatilité des cours mondiaux.

Limites, critiques doctrinales et risques budgétaires du secteur parapublic

Malgré leur utilité stratégique, les entreprises publiques font l'objet de critiques doctrinales sévères quant à leur efficience et aux risques majeurs qu'elles font peser sur les finances publiques. La première limite doctrinale est le phénomène de la contrainte budgétaire molle, théorisé par l'économiste János Kornai. Contrairement à une entreprise privée soumise au risque de faillite en cas de pertes chroniques, l'entreprise publique sait que l'État actionnaire interviendra en dernier ressort pour la renflouer par des subventions d'équilibre, des recapitalisations ou des abandons de créances. Cette certitude érode l'incitation à la rigueur gestionnaire et favorise le laisser-aller managérial.

La deuxième dérive structurelle réside dans l'interférence politique et le clientélisme de gestion. Le secteur parapublic sénégalais a trop souvent souffert d'une gouvernance politisée. La nomination des directeurs généraux et des membres des conseils d'administration obéit parfois à des logiques de récompense politique ou de recasement de cadres de la majorité présidentielle plutôt qu'à des critères de compétence managériale avérée. Cette politisation se traduit par des vagues de recrutements pléthoriques et non justifiés par les besoins de l'exploitation, alourdissant la masse salariale et plombant la rentabilité des entreprises.

Sur le plan des finances publiques, les entreprises publiques constituent une source majeure de passifs contingents et de risques budgétaires directs pour l'État. Les dettes contractées par ces entreprises, souvent garanties par la signature de l'État, représentent une épée de Damoclès pour la soutenabilité de la dette publique globale. Lorsque la Senelec ou Air Sénégal accumulent des arriérés de paiement auprès de leurs fournisseurs ou de leurs banques créancières, c'est le budget général de l'État qui est sollicité pour éponger les arriérés, privant ainsi les secteurs sociaux (santé, éducation) de précieuses ressources budgétaires.

Analyse de l'application pratique au Sénégal

L'examen clinique du portefeuille des entreprises publiques au Sénégal révèle une réalité à double visage, marquée par de remarquables réussites commerciales et de profondes vulnérabilités sectorielles. La Société Nationale des Télécommunications (Sonatel SA) demeure la vitrine absolue de la réussite d'une privatisation partielle et d'un partenariat public-privé réussi. Acteur majeur de l'économie sénégalaise, elle contribue de manière substantielle aux recettes fiscales de l'État et distribue chaque année d'importants dividendes à l'État actionnaire, tout en exportant son modèle de croissance dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine.

À l'inverse, le secteur des transports aériens illustre les immenses difficultés du capitalisme d'État. La compagnie nationale Air Sénégal, créée à grands renforts de capitaux publics après la faillite de Sénégal Airlines, traverse des turbulences financières et opérationnelles aiguës. Malgré l'acquisition d'une flotte moderne et l'ouverture de lignes internationales prestigieuses, la compagnie souffre de lourdes pertes d'exploitation, de retards de vols récurrents et de crises de gouvernance managériale à répétition, exigeant des injections régulières de fonds publics pour éviter la cessation de paiements.

Dans le secteur énergétique, la Senelec a opéré un redressement technique notable grâce aux investissements massifs du Plan Sénégal Émergent et au développement de centrales en partenariat avec des producteurs indépendants. Toutefois, l'équilibre financier de l'entreprise demeure précaire et artificiel car il dépend étroitement des subventions de compensation tarifaire versées par l'État pour maintenir les prix de l'électricité en deçà de leurs coûts réels de production. L'enjeu majeur pour le Sénégal réside dans l'application rigoureuse des principes de la loi de 1990, la dépolitisation de la gouvernance du secteur parapublic et la mise en œuvre effective de contrats de performance contraignants, afin de transformer les entreprises publiques en moteurs autonomes de création de richesse nationale plutôt qu'en charges financières pour le contribuable.